

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן

פ/25/4141

הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון – סוגי הדיור), התשפ"ד–2023

1. בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000¹, בתוספת, בפרט ב(1), בסופו יבוא :

"(ט) בית מאזן;"

2. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965², בתוספת החמישית, בסופה יבוא :
והבנייה

"(9) בית מאזן."

דברי הסבר

בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000 (להלן – חוק שיקום נכי נפש בקהילה), בפרט ב' לתוספת הראשונה מפורטת רשימת מסגרות המגורים בקהילה שעומדות לרשות מתמודדי נפש הזכאים לכך במסגרת סל שיקום לפי החוק האמור. בין המסגרות אפשר למצוא הוסטלים, דיור מוגן, דיור לוויין ועוד, אך "בית מאזן" אינו מופיע ברשימת מסגרות המגורים האמורה.

בית מאזן הוא חלופה למניעת הצורך באשפוז פסיכיאטרי עבור אנשים הסובלים ממשבר נפשי. אשפוז במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים נחוה לעיתים קרובות כטראומה, ועשוי לעכב החלמה במקום לזרז אותה. התוצאה היא שבמקרים רבים נוצר מעגל של אשפוזים חוזרים ולמעלה ממחצית ממי שאושפזו חוזרים לאשפוז חוזר בבית החולים.

מטרת הבית המאזן היא לתמוך באלו החווים משבר נפשי ולספק להם טיפול וסיוע מותאמים אישית, שיאפשרו החלמה והתמודדות מיטבית עם המשבר. הבית המאזן פועל בכפיפות להוראות משרד הבריאות ובאישורו ומהווה מסגרת חמה ותומכת לטיפול בתנאים ביתיים.

סעיף 63א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), קובע כי קרקע שיועדה בתכנית מיתאר או בתכנית מפורטת למטרת מגורים, יראו ייעוד כאמור כאילו הוא כולל גם היתר

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 231.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

למגורי נכי נפש שמשרד הבריאות אישר להם לגור במסגרת מגורים עצמאית או מוגנת שפורטו בתוספת החמישית. רשימת מסגרות הדיור המנויות בתוספת החמישית כוללת מסגרות דיור שמנויות גם בתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, וגם היא אינה כוללת "בית מאזן". הדבר מקשה על הקמת מסגרות מסוג זה למרות הצורך המובהק בפתירת "בתים מאזנים" ברחבי הארץ.

לדוגמה, בעיר קריית אתא הוחלט להקים "בית מאזן" ("בית האושר"), אך המקימים נתקלו בקשיים רבים מצד הרשות המקומית בתהליך ההקמה ואף הוצא נגדם צו שיפוטי למניעת פעולות הכנה לשימוש אסור ולמתן צו האוסר על השימוש האסור במקרקעין, מאחר שלפי הטענה בית מאזן אינו בית מגורים בהגדרתו בחוק.

לפיכך, על מנת להקל ולמנוע אתגרים מסוג זה, שממילא קיימים לעניין הקמת מסגרות שיקומיות למתמודדי נפש, מוצע להוסיף את הבתים המאזנים לרשימת מסגרות המגורים העצמאיות או המוגנות הן בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, והן בחוק התכנון והבנייה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשפ"ד (25.12.2023)